

1508938-36.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... em face de Gutemberg imputa a ele os delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, c.c. constrangimento ilegal, além do delito de porte de arma de uso restrito. Frise-se que em nenhum momento o parquet afirma que a arma localizada e apreendida na posse dos réus é de fato a mesma arma utilizada para a prática do roubo ocorrida um mês ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508938-36.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508938-36.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO VINÍCIUS DA SILVA BARBOZA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

CAIO VINÍCIUS DA SILVA BARBOZA e GUTEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA foram denunciados e processados como incurso nos artigos 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, c/ c artigo 29 do Código Penal, em concurso material com o artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I do Código Penal (este por duas vezes, na forma do artigo 70 do CP) e artigo 146, §1º do CP; MARCELO GOUVEA VIOLANTE JUNIOR foi denunciado e processado como como incurso no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei 10826/2003 c.c. artigo 29 do CP., acusados de:

a) no dia 14 de abril de 2022, por volta das 20h30, na rua Colônia Fernando Costa, 175, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca, CAIO VINÍCIUS, GUTEMBERG e MARCELO previamente ajustados e em unidade de desígnios, adquirirem, receberem, portarem e transportarem arma de fogo e munições, de uso permitido, consistentes no revólver de marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, e três munições intactas, sendo que uma continha numeração APZ44 e as demais não tinham numeração, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de número BC1345-1/2022, de fls. 02/06.

b) no dia 06 de março de 2022, por volta de 15h30, na Rua Carlos Belmiro Correa, 935, Casa Verde, nesta cidade e comarca, CAIO VINÍCIUS e GUTEMBERG previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraírem, para proveito comum, mediante

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um computador, marca Lenovo e um celular, marca Apple, modelo Iphone 11, IMEI 3538553223528257, bem como cartões bancários, pertencentes às vítimas V.I.F.L. e L.G.C.S., conforme boletim de ocorrência de nº 504170/2022, de fls. 45/47.

c) nas mesmas circunstâncias de tempo e local supra mencionadas, previamente CAIO VINÍCIUS e GUTEMBERG ajustados e em unidade de designios constrangerem a vítima V.I.F.L., mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, a fazer o que a lei não manda, qual seja obrigando-a a fornecer e digitar a senha do seu aparelho de telefone celular.

Os réus foram presos em flagrante (fl. 01). Realizada audiência de custódia a prisão em flagrante de Gutemberg e Marcelo foi convertida em preventiva e a Caio Vinícius foi concedida liberdade provisória, por decisão datada em 15 de abril de 2022 (fls. 104/107).

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2022 (fls. 182/184), os réus foram citados (fls. 221, 283 e 284) e apresentaram resposta à acusação (fls. 209/213, 234/238 e 241/265).

Em 01 de agosto de 2022 foi decretada a prisão preventiva de Caio Vinícius (fls. 343/346).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e testemunhas de acusação e de defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 589/600).

A defesa de Caio Vinícius postulou sua absolvição com relação aos delitos de roubo e constrangimento ilegal, por insuficiência probatória e condenação quanto ao delito do artigo 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03, com pena no mínimo legal, devendo incidir a atenuante da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, regime inicial aberto, detração da pena, e direito de recorrer em liberdade. (fls. 605/631).

A defesa de Gutemberg arguiu preliminar de ilegalidade da busca pessoal efetuada pelos policiais e inépcia da inicial. No mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a absorção do delito de porte de arma de fogo de uso restrito pelo roubo, delito mais grave praticado no mesmo contexto fático. Em caso de condenação, pena base no mínimo legal, afastamento da aplicação da pena de multa, regime inicial de pena menos gravoso (fls. 632/685).

A defesa de Marcelo arguiu preliminar de ilegalidade da busca pessoal efetuada pelos policiais e inépcia da inicial. No mérito, requer a absolvição com fulcro no artigo 386, III, CPP. Subsidiariamente, pena base no mínimo legal, afastamento da aplicação da pena de multa, regime inicial de pena menos gravoso (fls. 686/742).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Afasto a preliminar arguida pela defesa de Gutemberg e Marcelo. Alega a defesa, em apertada síntese, a ilegalidade das buscas pessoais, efetuadas sem mandado judicial e sem restar demonstrado, no caso concreto, a fundada suspeita autorizadora da medida.

Em que pese à argumentação defensiva, a justa causa para a busca pessoal restou devidamente demonstrada no caso concreto.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até o local descrito na denúncia para averiguação de um veículo estacionado na via, com ocupantes em seu interior há considerável tempo. Esclareceram as testemunhas, cujos relatos serão adiante transcritos na íntegra, que se deslocaram com tranquilidade até o local indicado, pois, aparentemente, não se tratava de fato grave. Levaram cerca de vinte minutos de deslocamento do chamado do COPOM até o local dos fatos. Ao chegarem no local, depararam-se com o veículo informado ainda estacionado na via. Os vidros do veículo eram revestidos com insulfilm muito escuro e não era possível visualizar o que estava dentro do carro. Estacionaram a viatura defronte ao veículo e o farol da viatura não foi suficiente para iluminar o interior do veículo, em razão da película protetora dos vidros. Os policiais, então, saíram da viatura e com uma lanterna conseguiram visualizar alguns indivíduos dentro do

veículo abaixados, tentando se esconder.

Observo que tais circunstâncias ensejaram a fundada suspeita no caso concreto, justificando a abordagem policial para busca pessoal e veicular dos acusados, suspeita essa que acabou por confirmada, ante a apreensão de uma arma de fogo em poder dos acusados no interior do veículo, além de um aparelho celular objeto de roubo dias antes.

Frise-se, ainda, conforme depoimento das testemunhas, que o acusado Gutemberg tentou evadir-se, mas foi cercado pelos policiais. E sua postura somente reforça a existência de corroboração a fundada suspeita que legitimou a abordagem e buscas pessoais/veicular pelos agentes públicos, com observância, em última análise, dos requisitos previstos no artigo 244 do Código de Processo Penal.

Nada de ilegal, portanto, que implique a declaração de nulidade arguida pela defesa.

Ainda, a preliminar de inépcia da inicial também deve ser (como já o foi) afastada. Respeitada a manifestação defensiva, a denúncia não se mostra confusa, tampouco inepta. A exordial preenche os elementos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo individualmente a conduta e imputação de cada acusado. A denúncia em face de Gutemberg imputa a ele os delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, c.c. constrangimento ilegal, além do delito de porte de arma de uso restrito. Frise-se que em nenhum momento o parquet afirma que a arma localizada e apreendida na posse dos réus é de fato a mesma arma utilizada para a prática do roubo ocorrida um mês antes da abordagem dos acusados que culminou na prisão em flagrante. A prisão preventiva pelo crime patrimonial anterior foi decretada ante o reconhecimento positivo realizado pela vítima em Delegacia de Polícia, apontando dois dos abordados, ora denunciados, como autores do crime patrimonial dias antes.

Afasto, portanto, a segunda preliminar arguida.

Superadas as preliminares, no mérito, a pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade dos crimes de porte de arma e roubo majorado restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.02/06, auto de exibição e apreensão de fls.14/15, pelos boletins de ocorrência de fls. 45/47, 48/50 e 51/52, pelas fotografias de fls. 53/54, pelo laudo pericial da arma de fls. 339/342, pelas imagens das câmeras de segurança de fls. 365, pelos documentos de fls. 366/371, e pelo laudo pericial de fls. 539/577, bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria dos crimes é certa e recai sobre os acusados, nos termos das respectivas imputações trazidas na denúncia.

Interrogado em sede policial, Caio Vinícius declarou que na noite de 14 de março de 2022 teve uma briga com sua namorada e, nervoso, entrou em seu veículo junto aos corréus Marcelo e Gutemberg, os quais estavam tentando acalmá-lo. Na mesma data, pegou uma arma emprestada de pessoa que não deseja declinar o nome com a intenção de dar um “susto” na namorada, mas não pretendia fazer nada de mal contra ela. Colocou a arma embaixo do banco do passageiro, sendo que chegou a mostrá-la para Marcelo e Gutemberg, sendo que Marcelo ficou muito nervoso ao ver a arma e tentou acalmá-lo. Gutemberg, ao ver a arma, nada falou. Ao ser abordado pelos policiais militares, questionado acerca da arma, negou ter conhecimento. Não tinha conhecimento de que o celular encontrado com Gutemberg seria roubado. Comprou o veículo Fox na última segunda-feira de um conhecido de apelido “Tião”, não sabendo declinar o nome, sabendo apenas que ele reside na Rua Joaquim Ferreira da Rocha próximo ao 45º DP, que pagou o valor de R\$ 5.500,00, pois sabia que tinha débitos em atraso, mas que não tinha conhecimento que a numeração do motor estava alterada. Esclareceu que o veículo seria “só para rodar” pois estaria irregular (fl. 13).

Interrogado em Juízo, o réu Caio Vinícius confessou parcialmente os fatos descritos na denúncia e alegou que obteve a arma ilegalmente em uma comunidade, mas negou a prática do roubo contra as vítimas no dia 06 de março de 2022. Afirma que saía com uma menina de prenome “Marcela” há um mês e comprou a arma na manhã em que foi abordado, pois começou a receber ameaças por mensagens de Whatsapp do número de Marcela. Trabalhava de segunda a sábado no comércio de sua mãe e aos domingos na adega da irmã. Gutemberg e Marcelo são seus amigos. Estava em um bar no dia dos

fatos e lá encontrou Marcela e ficou alterado. Posteriormente, ainda no bar, encontrou Gutemberg e Marcelo. Saiu do bar na companhia de Gutemberg e Marcelo e entraram no veículo, onde foram abordados pelos agentes policiais. A arma estava dentro do carro, mas não com ele. Não registrou boletim de ocorrência pois não sabia quem o estava ameaçando. Não sabe por que o celular estava com o amigo. A advogada antiga que orientou a irmã e a mãe a procurarem as vítimas, para que elas "retirassem o reconhecimento e seus depoimentos" (sic). Alega que as filmagens do dia do crime patrimonial comprovam que não é ele um dos autores, porque nas filmagens há um homem sem tatuagens e de capacete aberto. Tem tatuagens no antebraço direito desde 2020 e do braço esquerdo desde 2018 e anda de capacete fechado. Somente viu as filmagens no dia da custódia. Os amigos não sabiam da arma. Quando foi abordado por policiais, falou que iam vender a arma ali, mas não sabe o que os seus amigos alegaram. Declara ter 1,80m de altura. Interrogado em Delegacia de Polícia, Gutemberg Ramos Oliveira declarou que viu Caio brigando com a namorada em um posto, e entrou no veículo juntamente com Marcelo para conversar com Caio e tentar acalmá-lo. Foram em direção ao "Bar do Tião", onde estaria a namorada de Caio. Acreditou que Caio queria agredir a namorada, pois estava muito nervoso em razão da briga. Assim que estacionaram o veículo, conduzido por Caio, foram abordados por policiais militares, oportunidade em que foi encontrada uma arma no interior do veículo. Quanto ao celular que estava em sua posse, afirmou que comprou usado de indivíduo de prenome "Ricardo", que mora no Jardim Princesa, que conheceu por meio de um amigo chamado Paulo, tendo combinado de pagar o valor de R\$ 2.900,00, parcelado em quatro vezes. Pegou o celular no começo de março, tendo pagado apenas uma parcela de R\$ 600,00 em dinheiro até o momento, sendo que não tem a nota fiscal, nem carregador e a caixa. Não recebeu cobranças por parte de Ricardo acerca das demais parcelas do celular. Não sabia que o celular, um Iphone 11, era roubado (fl. 11).

Em Juízo, o réu Gutemberg negou a prática delitativa e alegou que estava com o Marcelo no "Bar do Tião" por volta das 16h30min quando avistou Caio com uma menina loira que tinha por volta de 1,50m - 1,60m. Conversaram os três e às 20h decidiram ir embora do bar com o carro de Caio, que os deixaria em suas respectivas casas. Assim que entraram no carro, foram abordados e Caio falou que tinha uma arma no banco do passageiro. Gutemberg estava no banco traseiro, Caio na condução e Marcelo no passageiro. Não participou do roubo. No dia do assalto, estava em Praia Grande e chegou em casa entre 22h-22h30. Comprou o celular de "Ricardo" que morava no Jardim Princesa.

Interrogado em Delegacia de Polícia, Marcelo Gouvêa Violante Júnior alegou que estava com seu amigo Caio, que estava nervoso por ter discutido com a namorada. Tentou acalmá-lo e entrou com ele no veículo Fox, que é de propriedade da mãe de Caio e estava sendo conduzido por este. Estava sentado no banco do passageiro e Gutemberg estava no banco traseiro. Quando os policiais militares abordaram o veículo, pediram que descessem do veículo. Realizada a revista, encontraram uma arma embaixo do banco do passageiro, mas ele não sabia que havia arma ali. Não falou para os policiais que haviam comprado a arma e não planejavam praticar nenhum crime. Não tinha conhecimento de que o celular encontrado com Gutemberg era roubado (fl. 12).

Em Juízo, o réu Marcelo declarou que estava com Gutemberg no "Bar do Tião" desde às 18h, tendo avistado Caio conversando com uma menina loira, branca e baixinha por volta das 20h. Por volta das 20h30, decidiram ir embora no carro de Caio, mas, assim que entraram no veículo, foram abordados pela autoridade policial. Assim que Caio avistou a viatura, avisou que havia uma arma no veículo. Estava no banco do passageiro, Caio na direção e Gutemberg no banco traseiro. Conhece Caio há um ano por causa da loja de roupas de sua mãe. Não sabe se Caio tem roubo anterior com arma.

Em Juízo, a vítima L.G.C.S. reconheceu os indivíduos com placas nº 2 e 4, respectivamente Gutemberg e Caio (fls. 350), como autores do roubo ocorrido em 06 de março de 2022. Narrou que a pessoa de placa nº 2 era Gutemberg e que era o autor responsável por "pilotar" a motocicleta; a pessoa com placa de nº 4 era Caio,

garupa que realizou a abordagem. O dia dos fatos era aniversário de V.I.F.L. e iriam sair para comemorar. Entraram no carro, quando foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta. Gutemberg era o condutor e Caio Vinicius o garupa. Eles usavam capacetes, mas foi possível visualizar suas feições. Caio desceu da motocicleta apontou uma arma de fogo em direção a L.G.C.S. e ordenou que entregasse o celular. A vítima entregou. Gutemberg desceu da motocicleta e tomou a pochete de L.G.C.S. Gutemberg estava alterado e gritava muito. A vítima entregou a pochete para Gutemberg. Os fatos se deram defronte a residência da vítima e sua mãe visualizou a ação da varanda. Caio passou pela frente do carro e a mãe da vítima pediu que Caio não fizesse isso. Caio apontou a arma em direção à mãe da vítima e a mandou calar a boca. Na sequência, tomou o celular Iphone 11 vermelho da vítima V.I.F.L. e ordenou que a vítima informasse a senha do celular. A vítima V.I.F.L. informou a senha e os dois se evadiram. Levaram o celular Iphone 8 plus, uma pochete da marca "Farm" com cartões, chave, dinheiro da vítima, bens esses que não foram recuperados. Posteriormente, localizaram o celular de V.I.F.L. e solicitaram que ela comparecesse à Delegacia. L.G.C.S. a acompanhou e efetuou o reconhecimento na Delegacia de Polícia com segurança, onde posicionaram três indivíduos, dois quais reconheceu dois. Indagada sobre as vestes dos autores no dia dos fatos, respondeu que Gutemberg estava de calça vermelha e blusa escura; Caio estava de camiseta e calça jeans; Caio tem tatuagem no braço. Questionada sobre a arma de fogo respondeu que era cinza/prateada e grande. Por fim, relatou que depois de efetuar o reconhecimento em Delegacia, no dia 29 de abril a mãe de Caio foi até sua residência e constrangeu a vítima a "retirar a queixa e o reconhecimento" (sic). Exclamou que seu filho era inocente e mostrou fotos antigas para tentar confundi-la. Questionaram como ela havia conseguido seu endereço. Respondeu que a advogada havia fornecido. A irmã de Caio também estava lá. Os dois são muito parecidos. Também havia uma criança. Eles vieram em um veículo "SUV", de cor branca. Por fim, a vítima e sua família pediram que fossem embora e que não colocassem sua segurança em risco. No mesmo dia, registraram um Boletim de Ocorrência contra a mãe do Caio no 13º DP.

Em Juízo, a vítima V.I.F.L. também reconheceu os réus Caio Vinicius e Gutemberg com autores do roubo ocorrido no dia 06 de março de 2022. O dia dos fatos era seu aniversário e foi à casa de L.G.C.S., pois iriam comemorar a data juntas. Foram até o carro, que estava estacionado defronte à casa. V.I.F.L. sentou-se no banco do motorista e L.G.C.S. no passageiro. Uma motocicleta apareceu com dois indivíduos e encostou ao lado de L.G.C.S. Gutemberg conduzia a motocicleta. Caio mostrou a arma, deu a volta no carro e ficou ao lado de V.I.F.L. apontando-lhe a arma e pedindo os pertences. Levaram seu celular, além dos bens de L.G.C.S. Por fim coagiram-na a fornecer a "senha-mestre" do celular. Acessaram aplicativos bancários e fizeram empréstimo de R\$ 27.000,00, além de aberturas de conta no nome da vítima, pedidos de compra e pedidos de cartão. Relatou que L.G.C.S. entrou em choque e precisou entregar seus pertences aos agentes. Gutemberg disse para L.G.C.S. que ela andasse logo "senão iria zuar ela". A mãe de L.G.C.S. apareceu na sacada e sob ameaça de arma de Caio retornou para casa. Na Delegacia de Polícia, efetuou reconhecimento onde foram apresentadas três pessoas, das quais reconheceu duas. Indagada sobre os efeitos do delito em sua rotina, relatou que após o delito sofreu com transtorno de ansiedade e precisou ser encaminhada ao pronto-socorro e que necessita de "medicamentos tarja preta" para controlar a ansiedade. Questionada sobre como era a arma de fogo, respondeu que era prateada com cano longo.

A testemunha policial militar William Roberto Pascoa relatou em Juízo que no dia dos fatos foi irradiado via COPOM informação de que havia pessoas dentro de um carro parados por muito tempo na via. No local, havia um veículo com as características informadas. O carro tinha insulfilm. Realizaram a abordagem. Gutemberg demonstrava nervosismo e estava no banco traseiro. Marcelo estava no banco do passageiro e Caio no motorista. Fizeram a abordagem e revista pessoal. Com Gutemberg, localizaram um celular produto de roubo. Efetuaram pesquisas de RG e Marcelo constava como "procurado". Posteriormente, verificaram que faltava "dar baixa". Realizaram a busca veicular e localizaram a arma de fogo embaixo do banco do passageiro - onde estava Marcelo. O veículo constava com numeração irregular no

motor. Conduziram os três ao DP. Marcelo e Gutemberg disseram, informalmente, que iriam vender a arma. Caio disse que iria levá-los até o local. A arma localizada era de cor preta e continha três munições, tendo sido localizada pelo parceiro do depoente. Realizaram a abordagem em dois policiais e posteriormente solicitaram apoio.

O também policial militar Jefferson Alessandro Gonçalves da Silva relatou em Juízo que foram atender ocorrência de averiguação acionada via COPOM. No local, havia um carro estacionado. Estacionou a viatura em frente ao veículo e "deu luz alta". O farol da viatura não foi suficiente para "passar pelo insulfilm". Desceram da viatura e apontaram uma lanterna nos vidros do veículo; visualizaram três indivíduos abaixados tentando se esconder. Gutemberg tentou sair correndo, mas realizaram o cerco. Na sequência, Marcelo e Caio saíram do veículo. Procederam à abordagem. Marcelo constava como "foragido", mas se tratava de uma "baixa" pendente. Em busca veicular, localizaram uma arma de fogo calibre 38 série especial, com numeração raspada, cor preta, embaixo do banco que Marcelo ocupava. Com Gutemberg, havia um celular produto de roubo. Caio estava mais tranquilo. O número do motor do veículo estava "pinado" (adulterado - havia "número em cima de número"). O veículo era um "dublê". Indagados sobre a arma, os abordados disseram que iriam vendê-la. Ao localizar a arma de fogo, o apoio chegou.

Paulo Henrique Lopes da Silva foi ouvido como informante. Relatou que é amigo de Gutemberg há muitos anos e que em março foi à Praia Grande-SP em um final de semana na companhia de Gutemberg.

Camila Cristina da Silva também foi ouvida como informante. Declarou que é irmã de Caio. Disse que trabalha em uma adega onde fornecem caipirinhas e açaí e que Caio trabalha lá todos os domingos. No mês de março, ele trabalhou normalmente. Indagada se foi à casa da vítima, respondeu negativamente. Questionada qual seu veículo, respondeu uma IX-35, cor branca.

No contexto apresentado, os elementos de prova produzidos, principalmente o laudo pericial da arma apreendida, a confissão de Caio em relação ao delito de porte de arma, bem como os reconhecimentos de ambas as vítimas em sede policial e em Juízo, corroborado pelas provas colhidas durante a instrução processual, autorizam a conclusão, com segurança, de que os réus efetivamente praticaram os crimes descritos na denúncia, à exceção do crime de constrangimento ilegal, que é elementar do crime de roubo, doutrinariamente classificado como complexo, a autorizar, portanto, a sua consunção pelo crime mais grave imputado na inicial acusatória.

Depreende-se dos autos que em 06 de março de 2022 Gutemberg e Caio Vinícius, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraíram os bens das vítimas V.I.F.L. e L.G.C.S. As vítimas, ouvidas em Juízo, reconheceram seguramente tanto Caio Vinícius quanto Gutemberg como autores do delito. Ainda, descreveram com clareza de detalhes como se deu a dinâmica dos fatos e a conduta de cada um deles na cena do crime.

Ambas relataram que estavam dentro de um automóvel estacionado em frente à residência de uma delas, quando foram abordadas pelos réus, que trafegavam em uma motocicleta. Gutemberg era o condutor e Caio Vinícius o agente de ocupava a posição de garupa. Caio desceu da motocicleta e abordou L.G.C.S. apontando-lhe uma arma de fogo, anunciando o roubo. L.G.C.S. lhe entregou o celular. A vítima V.I.F.L. relatou que precisou auxiliar L.G.C.S. a entregar sua pochete aos agentes, pois ficou em estado de choque. V.I.F.L. entregou seus pertences e forneceu a senha do celular. Gutemberg gritou para a vítima L.G.C.S. que se não fosse rápida iria "zoar ela". Na sequência os réus se evadiram.

Em 14 de abril de 2022 policiais militares foram acionados via COPOM para efetuar a averiguação de um automóvel estacionado na via com ocupantes em seu interior. O veículo estava parado na via há bastante tempo. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o carro em questão. Estacionaram a viatura defronte ao veículo. Os agentes policiais desembarcaram da viatura e com uma lanterna conseguiram visualizar dentro do veículo alguns indivíduos abaixados. Gutemberg foi o primeiro a sair e tentou se evadir, mas foi cercado pelos policiais. Na sequência, Caio Vinícius e Marcelo saíram do veículo. Caio Vinícius ocupava o banco do motorista.

Marcelo, o banco do passageiro. Gutemberg ocupava o banco traseiro. Realizada busca pessoal, com Gutemberg localizaram o celular da vítima V.I.F.L, roubado cerca de um mês antes. Com Marcelo e Caio Vinícius não encontraram nada de ilícito. Realizada busca veicular, localizaram uma arma de fogo calibre 38 série especial com numeração raspada, cor preta, debaixo do banco onde Marcelo estava.

Após a busca, e até porque já estavam em situação flagrancial pelo porte de arma de fogo de uso restrito, foram os abordados conduzidos à Delegacia de Polícia e lá as vítimas reconheceram Caio Vinícius e Gutemberg como autores do roubo praticado em 06 de março de 2022.

As versões exculpatórias de Caio Vinícius e Gutemberg restaram isoladas nos autos. Caio alegou que na data dos fatos estaria trabalhando na adega de sua irmã. Contudo, não junto nenhum documento que comprovasse sua versão. Cabe frisar que sua irmã foi ouvida em Juízo na condição de informante, e nada há nos autos, além de mera declaração, que pudessem comprovar o exercício de atividade lícita pelo acusado, sobretudo em um domingo, dia do crime patrimonial.

Gutemberg, por sua vez, aduziu que naquele final de semana estava em Praia Grande tendo ido no sábado ao meio-dia e retornado no domingo por volta de 22h30. Indagado sobre a propriedade do celular produto de roubo, disse que comprou de Ricardo do Jardim Princesa e desconhecia a origem ilícita do aparelho.

Quanto à tese aduzida pela defesa do réu Gutemberg, que não foi inclusive reiterada em alegações finais, na esteira da manifestação do Ministério Público, não há incompatibilidade entre o horários das fotos/vídeos armazenados no aparelho celular do acusado com o horário do crime – ocorrência registrada no Boletim de Ocorrência juntado a fls. 45/47, com declaração de data da ocorrência às 15h30m.

Relevante consignar, ainda, que a defesa não arrola em sua resposta à acusação (fls. 241/265) justamente a testemunha do álibi invocado, pessoa de Geremias Justo de Jesus (fls. 273), que poderia, em Juízo, sob o crivo do contraditório e sob o escrutínio das partes e do Juízo, apresentar esclarecimentos detalhados sobre a alegada locação do imóvel no litoral, especialmente o horário e maneira com que se deu a entrega das chaves. Prefere a defesa juntar uma declaração do suposto proprietário do imóvel para a comprovação do alegado. Aliás, sequer as trocas de mensagens ou tratativas dessa negociação foram apresentadas pela defesa, que, conforme documentos apresentados em resposta à acusação, tem acesso ao aparelho celular do réu, conversas essas que poderiam, em tese, corroborar minimamente a versão declarada.

Também em relação ao acusado Caio Vinicius a autoria delitiva do crime patrimonial deve ser reconhecida.

E aqui, respeitados os argumentos defensivos, as conclusões exaradas no laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística, com a confrontação das mídias relacionadas ao roubo e as fotografias do réu Caio juntadas nos autos, infirmam as teses defensivas levantadas durante a instrução processual.

Registro, de plano, que a declaração do réu sobre sua altura em sede de interrogatório judicial, feita após a ciência do laudo pericial do IC juntados nos autos (fls. 539/577), contraria a própria versão defensiva expressamente aduzida na petição de fls. 373/377 dos autos, ao afirmar, a fls. 375, que "o acusado Caio é um homem de aproximadamente 1 (um) metro e 90 (noventa) centímetros de altura, bem diferente do autor do delito, que não aparenta ter mais de 1m60cm de altura, além de ser menos robusto".

E a declaração do réu em Juízo, no sentido de que teria 1m80cm de altura, revela-se compreensível, se considerado que a defesa já dispunha, quando do interrogatório, das informações juntadas nos autos referentes ao laudo da perícia oficialmente realizada, o qual, em trabalho minucioso de análise fotogramétrica, atestou haver compatibilidade entre a altura declarada pela defesa em sua petição (1,90m) com o garupa da motocicleta que aparece no vídeo de gravação do crime (fls. 365 dos autos) – resposta aos quesitos de fls. 570/575 dos autos e conclusões de fls. 571 dos autos: amostras fotogramétricas com média de 1m93cm de altura.

No trabalho pericial, ainda, foi determinada a realização pelos peritos oficial de reconhecimento de padrões ("comparações das tatuagens") entre as imagens/gravações do crime e as fotografias do réu apresentadas pela defesa (fls. 571 dos autos). E,

mais uma vez, o trabalho técnico oficial contraria as interpretações/conclusões defensivas.

Inicialmente, atesta o laudo que as regiões escuras localizadas no braço direito do suspeito e apontadas pelo Assistente Técnico como marcas de tatuagens, nas imagens questionadas, foram analisadas minuciosamente, quadro a quadro, e revelaram-se apenas como áreas de sombreamento, causadas pelo funcionamento do próprio algoritmo de compactação das imagens e, ainda, projetadas pelo próprio ombro do indivíduo e por suas vestes, de acordo com seu posicionamento. E esclarece que esse fato se verifica facilmente pela observação da orientação dos gradientes luminosos nas imagens e pela alternância de padrões quando há deslocamento, mesmo que sutil dos indivíduos, ocasionado pelo tráfego do veículo ciclomotor e sua consequente vibração, gerada pelas imperfeições e ondulações inerentes ao manto asfáltico da via pública (fls. 572 dos autos). E prossegue no sentido de que "as imagens a seguir (de fls. 573 e seguintes) ilustram frames subsequentes, demonstrando a variabilidade dos padrões de sombreamento a depender do ligeiro reposicionamento dos membros dos indivíduos".

Avançando na análise da perícia, descreve que: em outros quadros das imagens, mais precisamente no trecho em que o indivíduo questionado emparelha com o veículo de cor escura, apontado como sendo da vítima, NÃO FOI POSSÍVEL OBSERVAR PADRÕES SIMILARES AOS ASSENTADOS PELO PARECERISTA DA DEFESA.

E especificamente sobre essa impugnação técnica defensiva, conclui na resposta ao quesito nº 7.2 - fls. 575/577:

"Contrariando a hipótese da defesa, as marcas escuras existentes do braço direito de um dos indivíduos, apontadas como sendo tatuagens, mostraram-se, após as presentes análises, compatíveis com regiões de sombreamento, projetadas pelas características de iluminação ambiente e pelo próprio sistema de compactação das imagens, ou seja, NÃO SÃO TATUAGENS.

Ainda, nas imagens que ilustram o flanco esquerdo do motociclo e, consequentemente, o mesmo flanco dos indivíduos, é possível observar que o ANTEBRAÇO (ESQUERDO OBVIAMENTE) do garupa apresenta padrões similares a tatuagens, uma vez que o desenvolvimento do vídeo não altera as formas observadas e a região recebe luz direta, IMPUGNANDO, nesse caso, a hipótese de que as marcas observadas estejam relacionadas com SOMBRAS.

Insta consignar que o Réu, nas imagens padrões, também apresenta tatuagens em seu ANTEBRAÇO ESQUERDO, contudo, ante à precariedade nativa das imagens, não foi possível a comparação das amostras para uma possível identificação.

Não foram constatadas, corroborando o parecer do assistente técnico, marcas similares a tatuagens no ANTEBRAÇO DIREITO do indivíduo apontado. Contudo, as artes epidérmicas apresentadas na seção 6, com amostras padrões, não apresentavam informações de quando teriam sido produzidas. Também não foram ofertadas a este expert, cópias digitais das fotografias de Caio, captadas por ocasião da elaboração do Parecer da defesa, prejudicando quaisquer análises temporais referentes aos metadados dos arquivos e, consequentemente, ilações a respeito da contemporaneidade ou não entre os fatos e a elaboração das tatuagens.

Isto posto, quaisquer identificações por meio das tatuagens restaram prejudicadas. (grifos no original)

Por fim, atesta o laudo em considerações finais que no pulso esquerdo do suspeito, nas imagens das câmeras de segurança, foi possível observar um objeto, de cor amarela-brilhante, ao que tudo indica, tratando-se de uma pulseira, relógio ou similar, a exemplo dos acessórios usados pelo Réu nas imagens padrões, contudo, exames comparativos entre as imagens desses objetos restaram prejudicados - fls. 576.

Assim, da análise do laudo e suas conclusões, diferentemente do que alega a defesa e, novamente respeitados os argumentos trazidos durante a instrução, a comparação fotogramétrica e também das tatuagens do suspeito gravado nas imagens da cena do crime e as fotografias trazidas pela defesa não se revelaram incompatíveis com a pessoa do acusado, não sendo possível afirmar, diferentemente do que foi indicado pelo assistente técnico, e tão somente pela análise das tatuagens (valendo observar que, de maneira até surpreendente ao Juízo, o assistente técnico não realiza exame

fotogramétrico da provável altura do suspeito após análises das imagens do crime e das fotografias do acusado), que o indivíduo que aparece na cena do crime como garupa não é o senhor, ora acusado, Caio Vinícius da Silva Barboza.

Considero suficientemente comprovada, portanto, também em relação ao réu Caio Vinícius, a autoria delitiva do crime patrimonial.

Definida a coautoria delitiva do crime de roubo majorado - réus Caio Vinícius e Gutemberg, retomo a análise da materialidade delitiva.

Inicialmente, está comprovada no caso concreto a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, uma vez que os réus Caio e Gutemberg cometeram o delito de roubo em coautoria, havendo clara unidade de desígnios entre eles, conforme detalhado seguramente pelas vítimas, que puderam, inclusive, especificar o papel de cada um dos acusados na ação criminosa, consignando-se que Gutemberg conduzia a motocicleta enquanto Caio ocupava o assento do garupa, tendo feito o emprego de arma de fogo.

Comprovada, ainda, a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, nos termos do depoimento seguro das vítimas, que ressaltaram que, no curso da subtração Caio exibiu uma arma de fogo prateada para ameaçá-las. Inclusive, as vítimas foram uníssonas em relatar que Caio era o agente que empregava a grave ameaça munido da arma de fogo.

Quanto a esse aspecto, consigno que mesmo que a arma de fogo utilizada especificamente no crime não tenha sido apreendida, uma vez que a defesa alega que o revólver apreendido não é o mesmo que aquele utilizado na prática do crime originário, a efetiva apreensão desta seria prescindível para o reconhecimento da causa de aumento que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Nesse sentido ainda prevalece a jurisprudência do STJ:

EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE.1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art.156 do CPP. (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

No caso concreto, ressalte-se que a conclusão quanto à arma de fogo não é amparada somente no depoimento (seguro) das vítimas. Isso porque há também prova documental nos autos a esse respeito: os vídeos apresentados nos autos relativos à ação criminosa, juntados a fls. 365 dos autos e que foram inclusive objeto de perícia, não deixam dúvidas quanto ao emprego de arma de fogo por um dos agentes. A partir dos 37 segundos da mídia https://drive.google.com/file/d/1mHfdF6wd_QdKb9hH3vfDce0hqSSjhjUW/view?usp=drivesdk é possível visualizar o indivíduo que está na garupa da motocicleta fazendo um movimento de saque de arma de fogo com seu braço direito, desembarca da moto e emprega a grave ameaça contra as vítimas que estão

dentro do veículo, sempre com a arma em sua mão direita.

O crime de roubo restou consumado, cabendo frisar que a conduta delitiva atingiu dois bens jurídicos distintos de vítimas distintas. A efetiva inversão da posse da res furtiva em favor dos acusados é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apreensão, entendimento que restou sumulado pelo STJ (Súmula nº 582). Ademais, os bens da vítima L.G.C.S. não foram localizados nem restituídos.

Por outro lado, considero que o crime de constrangimento ilegal imputado configura elementar do crime de roubo, doutrinariamente classificado com complexo, justificando a consideração da ação contra as vítimas no dia 06 de março de 2022 como dois crimes de roubo em concurso formal de delitos. Promovo, portanto, quanto à imputação do art. 146, §1º, do Código Penal, sua consunção no crime patrimonial mais grave.

Por fim, tenho como configurado, e de maneira autônoma, em relação aos três denunciados, o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida.

Conforme exposto, os policiais efetivamente localizaram a arma de fogo dentro do veículo ocupado por Caio Vinicius, Gutemberg e Marcelo, a qual foi localizada e periciada.

A materialidade do delito do artigo 16, inciso IV da Lei nº 10.826/03 restou devidamente comprovada pelo laudo pericial de fls. 339/342, que constatou a potencialidade lesiva da arma que encontrava-se municiada e com o número de série suprimido:

Trata-se de revólver de acabamento oxidado, revestido por pintura preta (aqui parcialmente removida), da marca TAURUS (Forjas Taurus SA), de número de série SUPRIMIDO (raspado), de número de montagem 4127, de percussão central, de cão aparente, de pino isolado, de carga por deslocamento lateral do tambor, este longo e de seis câmaras, de cano com 4 polegadas de comprimento, de ejeção manual e de cabo guarnecido por placas de madeira. A superfície interna de seu cano é dotada de cinco raias dextrógiras. Foi efetuado o exame físico na superfície metálica da arma, onde se encontrava o número de série, mas em virtude da profunda abrasão sofrida pela superfície não se obteve sucesso. (...)

A arma é do calibre nominal .38 SPECIAL.

A arma veio acompanhada de:

- 01 (um) cartucho de munição íntegro, de fogo central, do calibre nominal .38 SPL+P+, portador da marca CBC, dotado de projétil semiencaamisado do tipo expansivo ponta oca;

- 02 (dois) cartuchos de munição íntegros, de fogo central, do calibre nominal .38 SPL, portadores da marca CBC, dotados de projéteis semiencaamisados do tipo expansivo ponta oca, um deles exibindo o código de rastreamento AFZ44.

Nos ensaios aqui realizados, os cartuchos mostraram-se eficazes, deixando, portanto, de acompanhar o laudo.

5) No estado em que se encontrava, podia ter sido utilizada na realização de disparos?

SIM, conforme ensaios experimentais aqui realizados

E quanto à coautoria dos corréus, uma observação assume relevância. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito não é classificado como crime de mão própria e admite, conforme tranquilo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a coautoria. Consigno, também, que o reconhecimento da coautoria não exige o uso compartilhado, sendo possível a condenação de corréu que tenha conhecimento da arma e plena disponibilidade para seu uso efetivo.

No caso sob exame, não há dúvidas, das provas orais colhidas, que os três réus, independentemente dos assentos que ocupavam no veículo, tinham ciência e transportavam a arma municiada, que foi apreendida e periciada nos autos. Trata-se de hipótese de efetivo porte compartilhado, não socorrendo aos corréus não condutores a tese de que, somente no momento que precedeu a abordagem, o acusado Caio teria admitido que havia uma arma dentro do veículo que ocupavam.

Ainda na análise dessa específica imputação, afasto a tese de aplicação do princípio da consunção no crime patrimonial de roubo majorado. Isso porque os crimes objeto de denúncia não foram praticados no mesmo contexto fático. A arma de fogo foi apreendida em poder dos réus (que foram conduzidos em situação de flagrância) em local diverso e cerca de vinte dias depois do crime de roubo praticado contra as vítimas, sem qualquer nexo de causalidade com o crime anterior, portanto, até porque a própria defesa invoca a tese de que a arma apreendida com os réus no flagrante em abril de 2022 não era a mesma que aquela utilizada como elemento de grave ameaça contra as vítimas no início de março de 2022. Trata-se de imputações que, no caso em exame, assumem momentos consumativos absolutamente distintos, separadas por lapso temporal e geográfico relevantes, situação que autoriza o afastamento da tese defensiva.

Assim, o crime descrito no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 guarda autonomia e será considerado em concurso material com os crimes de roubo majorados (esses em concurso formal, porquanto visado e atingido patrimônio de duas vítimas diferentes).

Passo à individualização das penas.

Réu Caio Vinícius da Silva Barboza

Crime do artigo 157, §2º, inciso II e §2ªA, inciso I do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, CP.

Na primeira fase de dosimetria, atento ao art. 59, CP, as circunstâncias judiciais não se revelam concretamente desfavoráveis. Fixo a pena-base, assim, no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal. Proc. nº 1504292-22.2018.8.26.0228; PEC nº 0002475-79.2022.8.26.0026, trânsito em julgado para a defesa em 09/12/2021 - fls. 74). Não há atenuantes. Agravado a pena em 1/6, alcançando, nesta fase, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. Trata-se de roubo em que as vítimas do gênero feminino foram abordadas por dois agentes. Um deles as subjugou com emprego de uma arma de fogo, instrumento esse que potencializou sobremaneira a grave ameaça.

Ainda, dividiram as respectivas atuações na cena do crime: Gutemberg conduziu a motocicleta na qual empreenderam fuga enquanto Caio Vinícius subjugava as vítimas com emprego de arma de fogo e ambos subtraíram os bens das vítimas. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, tornando-a em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, perfazendo a pena definitiva em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes, tendo sido praticados dois crimes de roubo, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6, e somo as penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, tornando a pena, em definitivo em 12 anos e 01 mês e 05 dias de reclusão e 52 dias-multa.

Crime previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003

Na primeira fase de dosimetria, considero que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal. Proc. nº 1504292-22.2018.8.26.0228; PEC nº 0002475-79.2022.8.26.0026, trânsito em julgado para a defesa em 09/12/2021 - fls. 74). Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea. Ficam compensadas as circunstâncias, porque igualmente preponderantes (STJ, REsp.

1.341370 - Tema 585). Mantenho a pena, nesta fase, no mínimo legal. Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Pena em definitivo para este crime em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. Nos termos do artigo 69, do Código Penal, aplico o concurso material e torno a pena definitiva em 15 anos, 01 mês e 05 dias de reclusão e 62 dias-multa. Dias-multa no mínimo legal. Ante a gravidade dos crimes praticados e diante do patamar de pena atingido, superior a oito anos de reclusão (art. 33, CP), considerada a reincidência do réu, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena de reclusão. Incabíveis tanto a substituição da pena privativa de liberdade como a suspensão da pena, ante o teor da pena ora fixada (arts. 44 e 77, CP).

Réu Gutemberg Ramos de Oliveira

Crime do artigo 157, §2º, inciso II e §2ªA, inciso I do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, CP.

Na primeira fase de dosimetria, atento ao art. 59, CP, as circunstâncias judiciais não se revelam concretamente desfavoráveis. Fixo a pena-base, assim, no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da multirreincidência (i-Foro de Porto Feliz - 1ª Vara. Proc. nº 0002355-35.2017.8.26.0471; PEC nº 0003588-77.2018.8.26.0521, trânsito em julgado para a defesa em 28/08/2019 - fls. 80; ii-Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal. Proc. nº 007469-11.2018.8.26.0635; PEC nº 0020750-70.2018.8.26.0041, trânsito em julgado para a defesa em 27/08/2019 - fls. 78; iii- Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal. Proc. nº Ordinário: 0061924-32.2018.8.26.0050; PEC nº 0003011-50.2019.8.26.0041, trânsito em julgado para a defesa em 21/11/2018 - fls. 79). Não há circunstâncias atenuantes. Agravado a pena em 1/5, alcançando, nesta fase, 04 anos e 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. Trata-se de roubo em que as vítimas do gênero feminino foram abordadas por dois agentes. Um deles as subjugou com emprego de uma arma de fogo, instrumento esse que potencializou sobremaneira a grave ameaça. Ainda, dividiram as respectivas atuações na cena do crime: Gutemberg conduziu a motocicleta na qual empreenderam fuga enquanto Caio Vinícius subjugava as vítimas com emprego de arma de fogo e ambos subtraíram os pertences das vítimas. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes, tornando-a em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, perfazendo a pena definitiva em 10 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes, tendo sido praticados dois crimes de roubo, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6, e somo as penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, tornando a pena em definitivo em 12 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão e 52 dias-multa.

Crime previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Na primeira fase de dosimetria, considero que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Fixo a pena-base no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da multirreincidência (i-Foro de Porto Feliz - 1ª Vara. Proc. nº 0002355-35.2017.8.26.0471; PEC nº 0003588-77.2018.8.26.0521, trânsito em julgado para a defesa em 28/08/2019 - fls. 80; ii-Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal. Proc. nº 007469-11.2018.8.26.0635; PEC nº 0020750-70.2018.8.26.0041, trânsito em julgado para a

defesa em 27/08/2019 - fls. 78; iii- Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal. Proc. nº Ordinário: 0061924-32.2018.8.26.0050; PEC nº 0003011-50.2019.8.26.0041, trânsito em julgado para a defesa em 21/11/2018 - fls. 79). Não há circunstâncias atenuantes. Agravo a pena em 1/5, alcançando, nesta fase, 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Pena em definitivo para este crime em 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 12 dias-multa. Nos termos do artigo 69, do Código Penal, aplico o concurso material e torno a pena definitiva